

[38] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 고자재 및 가설사무소 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 2014. 6. 23. **산업(주)(대표자 원**, ■■■도 ■■시) 외 6개 업체⁹⁶⁾와 계약을 맺고 2017. 7. 31. 준공으로 ‘◆◆◆◆◆도시 자동크린넷 3-1차 시설공사’를 시공 중에 있으며, 개발계획 변경에 의한 토지이용계획 변경 및 시설이관 계획에 따른 제3회 설계변경을 시행⁹⁷⁾ 하였다.

[표 105] 설계변경 시행 현황

(단위 : 천 원)

항 목	변경 전	변경 후	공사비 증감	비고
개발계획 변경	2-*생 주상복합용지(HC1~HC6) 관로신설	주상복합용지(HC1~HC6)병합에 따른 관로노선 변경	859,275	
공기기간 연장	2014.6.26.~2017.2.25.	2014.6.26.~2017.7.31.		

자료 : ○○○○본부 제출자료

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조 및 같은 법 시행령 제65조, 「공사계약 일반조건」 제20조에 따르면 설계변경으로 인하여 공사무량의 증감이 발생하였을 때에는 해당 계약금액을 조정하도록 되어 있고, 계약금액 조정 시에는 설계내용의 변경에 따른 물량증감을 면밀히 검토하여 중복계상 등의 오류가

96) 코***** (주)(대표자 윤**, ♀♂도 **시), **건설(주)(대표자 제**, ♂♂시 **구), (주)한* (대표자 최**, ♂♂시 **구), (주)한***** (대표자 이**, ♀♂도 **시), (주)다***** (대표자 이**, ♂♂♂♂도 **시), (주)태***** (대표자 정**, ♂♂♂♂도 **시)

97) ◆◆◆◆◆도시 자동크린넷(3-1차) 시설공사 제3회 설계변경 시행 : ○○★ ★ ★ ★ 2부-560(2017.2.17.)

없도록 하여야 한다.

또한 「계약금액조정기준」 4.3 공사이행기간 변경으로 인한 계약금액의 조정에 따르면 가설사무소 등 공사기간별 손율로 공사원가가 산정되어 있는 항목은 공기 연장 시 기간별 손율을 반영하여 산출된 금액으로 설계변경 시행토록 되어 있다.

그런데 ‘◆◆◆◆◆도시 자동크린넷 3-1차 시설공사’의 설계변경을 시행하면서 감액 항목인 고자재를 산출 오류로 증액하였고, 가설사무소는 공기 연장 기간별 손율을 적용하여야 하나 월별 단가로 과다 계상 하였다.

[표 106] 고자재 및 가설사무소 설계변경 오류

(단위 : 천 원)

항 목	변경내용		금 액			비고
	변경 전	변경 후	변경 전	변경 후	차액	
고 자 재	고재 증	고재 감	7,061	-7,061	-14,122	
가설사무소	월별단가	손율	150,603	109,291	-41,312	
합 계			157,664	102,230	-55,434	

자료 : ○○○○본부 제출자료

그 결과 고자재 및 가설사무소의 부당한 설계변경 시행으로 55백만 원의 예산이 낭비 되었다.

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

과다 계상된 관련 공사비 55백만 원을 「공사계약일반조건」 제20조에 따라 감액 하시기 바랍니다(시정(감액)).